

0013633-86.2021.8.26.0602

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... os demais envolvidos. Já foi preso por tráfico. Atualmente, trabalha numa adega. Não conhece o adolescente que foi apreendido com o automóvel e não tinha afinidade com Camila.

Da análise do conjunto probatório, forçoso reconhecer que há dúvida sobre a autoria, os fatos são do ano de 2012, as vítimas não confirmaram que Jonatas foi o roubador, ou seja, não ratificaram o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

4ª Vara Criminal

Rua 28 de outubro nº 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0013633-86.2021.8.26.0602

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 391/2012 - 4º Distrito Policial de Sorocaba, 3614/2012 - 4º Distrito Policial de Sorocaba, 3749/2012 - 4º Distrito Policial de Sorocaba, 3613/2012 - 4º Distrito Policial de Sorocaba, 7151/2012 - DEL. SEC. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jonatas Coelho Mendes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Vistos.

JONATAS COELHO MENDES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos I (redação anterior à Lei nº 13.654/2018), II e V, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, porque em 20 de junho de 2012, por volta das 00h10mins, na residência situada na rua Guscia Rothschild nº 46, no bairro Itanguá II, nesta cidade e comarca de Sorocaba, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos com Sérgio Luís Pereira de Camargo Junior e o adolescente Geovane de Oliveira, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas Diogo Augusto de Lima e Cristiane Pereira de Lima, subtraiu, para si, um automóvel VW Golf, placas DUR 9913 Sorocaba/SP, 01 (uma) caixa amplificadora de som, marca "CSR", 01 (um) micro system, 01 (um) televisor, marca Buster, 01 (um) computador marca Positivo, 01(um)

aparelho de telefone celular, marca Nextel, 01 (uma) máquina fotográfica digital, marca Samsung, 01 (um) secador de cabelos, 01 (um) capacete para motociclista, 01 (um) pandeiro, a quantia de R\$ 1.300,00, diversas joias, bem como os documentos pessoais pertencentes às vítimas.

A denúncia foi recebida em 07 de julho de 2021 (fl. 399).

O réu foi citado por edital (fl. 444), constituiu defensor que apresentou resposta à acusação (fls. 448/450).

Em audiência por videoconferência foram ouvidas as vítimas, uma testemunha da acusação e uma testemunha da defesa (fls. 539/540 e 609/610). O réu foi interrogado ao final (fls. 695).

Os debates foram convertidos em memórias. Nessa fase, o Ministério Público requereu a absolvição do acusado com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 701/705), seguindo-se de igual memorial defensivo (fls. 707/712).

É o relatório.

Decido.

A ação penal é improcedente.

A materialidade do fato está comprovada pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 25), autos de reconhecimento fotográfico (fls. 28 e 58) e auto de reconhecimento pessoal (fl. 13).

A autoria, porém é duvidosa.

A vítima Cristiane Pereira de Lima aduziu que, à época dos fatos, o marido tinha comércio próprio e chegava tarde na casa. Assim, na noite dos fatos, por volta de meia noite e meia, dormia no quarto com o filho, quando ouviu Diogo conversando com alguém. Em razão do horário, achou estranho, então, viu pela fresta da porta um indivíduo desconhecido. Logo em seguida, um dos ladrões abriu a porta, anunciou o assalto e ordenou que ficasse quieta. Avistou três assaltantes. Ato contínuo, outro roubador entrou no quarto e começou a revirar suas gavetas. Todos foram embora com o veículo e alguns objetos pessoais.

Na época, fez o reconhecimento fotográfico dos assaltantes. Porém, em juízo, não teve certeza que o acusado era um dos roubadores, afirmou que “parece sim um dos três que participaram do roubo”. O automóvel subtraído foi encontrado na posse dos ladroes três ou quatro dias após a data. Esclareceu que o roubo aconteceu na madrugada de segunda para terça-feira, e na quarta-feira teve o comércio assaltado. Quando o automóvel foi encontrado na zona norte, na região do Mineirão, recuperou o que tinha dentro deste: televisão, chapinha de cabelo etc. Quando fez o reconhecimento fotográfico na delegacia, não teve nenhuma dúvida quanto à autoria delitiva, mas em juízo tem dúvidas. A ação criminosa durou de 30 a 40 minutos. Acrescentou que os ladrões andavam pela casa, entravam e saíam do quarto.

O ofendido Diogo Augusto de Lima disse que, após chegar de seu comércio, foi rendido ao guardar o carro na garagem de sua residência por três homens. Foi mantido num quarto diferente do qual ficou sua ex-esposa e filho. Os roubadores subtraíram tudo o que podiam: televisão, roupas, vídeo game etc. Após isso deixaram a residência com seu veículo, recuperado dias depois. No dia seguinte seu comércio também foi furtado, subtraíram apenas a televisão. Sua ex-mulher reconheceu os assaltantes fotograficamente. Acrescentou que na Delegacia não tinha certeza do reconhecimento.

O guarda civil municipal Alex Sandro Campos Dias patrulhava pelo bairro quando avistou na garagem de uma residência o veículo Golf que ostentava placa com registro de roubo. Decidiu pela abordagem dos dois homens que estavam no automóvel, tendo como condutor o adolescente Geovane, e o maior de idade Jonatas, na garagem da residência. Após revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Geovane disse que Camila, também adolescente, tinha autorizado o réu a guardar o veículo na garagem por um tempo. Camila informou que tinha também um televisor na sua cama, o qual foi furtado pelo acusado em data anterior. Na revista veicular foram encontradas roupas, objetos e aparelhos celulares de procedências duvidosas, todos apreendidos.

Dyalaila Thaner Santos da Silva, testemunha da defesa, nada sabia sobre os fatos, teceu considerações sobre a personalidade do acusado.

O réu, em juízo, negou as acusações. Disse que trabalhava numa padaria das 06:00 às

14:00 horas, tinha uma namorada que era amiga de Camila, a acompanhou até a casa desta porque tinham combinado de irem à balada. Dirigiram-se até lá de motocicleta. Na casa foi abordado pela guarda municipal. Soube da acusação de roubo na delegacia. Não conhece os demais envolvidos. Já foi preso por tráfico. Atualmente, trabalha numa adega. Não conhece o adolescente que foi apreendido com o automóvel e não tinha afinidade com Camila.

Da análise do conjunto probatório, forçoso reconhecer que há dúvida sobre a autoria, os fatos são do ano de 2012, as vítimas não confirmaram que Jonatas foi o roubador, ou seja, não ratificaram o reconhecimento fotográfico em sede policial. Por isso, deve-se aplicar o princípio in dubio pro reo, sendo, então, de rigor a absolvição do acusado.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e absolvo JONATAS COELHO MENDES, R.G nº 47.180.261-X das acusações descritas na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Transitada esta em julgado, com as comunicações de praxe, encaminhem-se os autos ao arquivo digital.

P.R.I.C.

Sorocaba, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA